

次の【見解】は、刑事訴訟法第328条の趣旨及び同条によって許容される証拠の範囲に関するものである。後記アからオまでの【証拠】のうち、【見解】に照らし、同条によって許容される証拠に当たるものには1を、当たらないものには2を選びなさい。なお、被告人AがVを包丁で刺して殺害したとする殺人被告事件の公判期日において、本件犯行当日に犯行を目撃したとするWが、「Vを包丁で刺したのはAでした。」と証言しているものとする。また、いずれの証拠との関係でも、同法第326条の同意はなされていないものとする。

【見 解】

「刑事訴訟法第328条は、公判準備又は公判期日における被告人、証人その他の者の供述が、別の機会にしたその者の供述と矛盾する場合に、矛盾する供述をしたこと自体の立証を許すことにより、公判準備又は公判期日におけるその者の供述の信用性の減殺を図ることを許容する趣旨のものであり、別の機会に矛盾する供述をしたという事実の立証については、同法が定める厳格な証明を要する趣旨であると解するのが相当である。

そうすると、同条により許容される証拠は、信用性を争う供述をした者のそれと矛盾する内容の供述が、同人の供述書、供述を録取した書面（同法が定める要件を満たすものに限る。）又は同人の供述を聞いたとする者の公判期日の供述の中に現れている部分に限られるというべきである。」

【証 拠】

- ア. Wの知人Zによる、「Wは、本件の翌日に、『私は昨日BがVを包丁で刺すのを見た。』と言っていた。」とする公判期日の供述
- イ. 本件当日の日付のWの日記で、「今日BがVを包丁で刺すのを見てしまった。」との記載があるもの
- ウ. Wが本件の捜査段階において司法警察員Kの聞き込みに応じてした「私はBがVを包丁で刺すのを見た。」という供述が記載されている、K作成に係る捜査報告書で、Wの署名及び押印がないもの
- エ. Wが本件の捜査段階において司法警察員の取調べを受けてした「私はBがVを包丁で刺すのを見た。」という供述を録取した書面で、Wの署名及び押印があるもの
- オ. Wとは別の地点から本件を目撃したとするYが本件の捜査段階において検察官の取調べを受けてした「私はBがVを包丁で刺すのを見た。」という供述を録取した書面で、Yの署名及び押印があるもの

ア 証拠に当たる

本問見解は、信用性を争う供述をした者のそれと矛盾する内容の供述が、同人の供述を聞いたとする者の公判期日の供述の中に現れている部分も、328 条により許容される証拠として認められるとしている。本記述は、W の知人 Z による公判期日における供述ではあるが、その内容は、「W は、本件の翌日に、『私は昨日 B が V を包丁で刺すのを見た。』と言っていた」という W の公判期日の「V を包丁で刺したのは A でした」という供述と矛盾する供述を Z が聞いたという内容であり、信用性を争う供述をした者のそれと矛盾する内容の供述が、同人の供述を聞いたとする者の公判期日の供述の中に現れている部分に該当するといえる。したがって、328 条により許容される証拠といえる。

イ 証拠に当たる

本問見解は、信用性を争う供述をした者のそれと矛盾する内容の供述が、同人の供述書の中に現れている部分について、328 条の証拠として認められるとしている。本件当日の日付の W の日記は、W の供述書に該当し、その内容も、「今日 B が V を包丁で刺すのを見てしまった」という記載であって、W の公判期日の「V を包丁で刺したのは A でした」という供述と矛盾する内容である。したがって、328 条により許容される証拠といえる。

ウ 証拠に当たらない

本問見解は、信用性を争う供述をした者のそれと矛盾する内容の供述が、同人の供述を録取した書面（同法が定める要件を満たすものに限る。）の中に現れている部分について、328 条の証拠として認められるとしている。本記述の K 作成に係る捜査報告書内の W の供述は、「私は B が V を包丁で刺すのを見た」という W の公判期日の「V を包丁で刺したのは A でした」という供述と矛盾する内容ではあるが、W の署名及び押印がない以上、321 条 1 項 3 号の要件を満たしておらず、同法が定める要件を満たすものに限るという本問見解の要件が認められない。したがって、328 条により許容される証拠とはいえない。

エ 証拠に当たる

本問見解は、信用性を争う供述をした者のそれと矛盾する内容の供述が、供述を録取した書面（同法が定める要件を満たすものに限る。）の中に現れている部分について、328 条の証拠として認められるとしている。本記述の供述録取書内の W の供述は、「私は B が V を包丁で刺すのを見た」という W の公判期日の「V を包丁で刺したのは A でした」という供述と矛盾する内容であり、なおかつ、W の署名及び押印があるところ、321 条 1 項 3 号の要件を満たし得る。したがって、328 条により許容される証拠といえる。

オ 証拠に当たらない

本記述の W とは別の目撃者である Y の供述録取書は、W の公判期日の「V を包丁で刺したのは A でした」という供述と矛盾する内容ではあるが、W の供述書でも供述録取書でもなく、W の供述を聞いたとする者の公判期日の供述の中に現れている部分ともいえない。したがって、刑事訴訟法 328 条により許容される証拠とはいえない。